DEALPILOT · METHODIK

Wie wir rechnen

Grundsätze, Rechtsgrundlagen, Datenquellen und Datenschutz – Stand 28.10.2026. DealPilot ermittelt indikative Werte nach der Systematik der ImmoWertV; das Ergebnis ist kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.

01 Grundsätze und Rechtsrahmen
02 Verfahren, Verfahrenswahl und Stichtag
03 Bodenwert (§§ 40 bis 45 ImmoWertV)
04 Vergleichswertverfahren (§§ 20, 24 bis 26 ImmoWertV)
05 Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV)
06 Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV)
07 Restnutzungsdauer
08 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)
09 Wertangabe, LTV und Beleihungswert
10 Investitionsrechnung und Steuer
11 Datenquellen und Register
12 Unterlagen, KI und Datenschutz
13 Prüfung
14 Grenzen
15 Rechtsgrundlagen

Grundsätze und Rechtsrahmen

DealPilot prüft Immobilien als Kapitalanlage – mit einer vollständigen Investitionsrechnung und einer Wertindikation nach der Systematik der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021) und ihrer Anwendungshinweise (ImmoWertA). Das Ergebnis ist **kein Gutachten** nach § 194 BauGB und keine Beleihungswertermittlung einer Bank. Jede Zahl lässt sich aber auf ihre Rechtsgrundlage und ihre Quelle zurückführen.

Der Verkehrswert ist nach § 194 BauGB der Preis, der zum Stichtag im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu erzielen wäre – ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse. Die Daten, die man dafür braucht – Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Vergleichsfaktoren, Umrechnungskoeffizienten –, ermitteln die Gutachterausschüsse (§ 193 Abs. 5 BauGB, §§ 12 bis 23 ImmoWertV). DealPilot verwendet diese Daten so, wie der Ausschuss sie ableitet.

Sechs Grundsätze gelten in jedem Verfahren:

1. **Modellkonformität (§ 10 Abs. 1 ImmoWertV).** Wer die Daten eines Gutachterausschusses anwendet, muss dieselben Modelle und Modellansätze verwenden, mit denen sie ermittelt wurden. Gesamtnutzungsdauer, Bewirtschaftungskosten, Mietansatz und Regionalfaktor folgen deshalb dem Modell des Ausschusses, dessen Zinssatz oder Faktor verwendet wird – jeder Parameter trägt seinen Modellvermerk.
2. **Amtlich vor geschätzt.** Wo ein Gutachterausschuss einen Wert veröffentlicht, rechnet DealPilot mit diesem Wert und nicht mit einer eigenen Annahme.
3. **Kein Verfahren rechnet halb.** Fehlt eine Angabe, die ein Verfahren zwingend braucht – etwa der Bodenwert, die Brutto-Grundfläche oder ein Merkmal, nach dem der Ausschuss seinen Faktor anpasst –, wird das Verfahren nicht angesetzt. Der Bericht nennt, was fehlt, und wo man es einträgt.
4. **Kein Treffer heißt kein Wert.** Ein Sachwertfaktor, Vergleichsfaktor oder Umrechnungskoeffizient wird nie aus einem Nachbarkreis oder als Landesmittel übertragen. Wo kein amtlicher Wert vorliegt, nennt der Bericht den zuständigen Gutachterausschuss und den Weg zur Quelle – bei kostenpflichtigen Berichten mit diesem Hinweis. **Einzige Ausnahme ist der Liegenschaftszinssatz** (Abschnitt 5.5): Damit der Ertragswert rechnet, gibt es dort immer einen Wert, und jede Ebene unterhalb des örtlichen amtlichen Werts wird ausgewiesen.

5. **Jede Zahl trägt ihre Herkunft:** Stufe, Modellvermerk, Ausschuss, Jahrgang, Stichtag und Fundstelle.
6. **Feste Rechenwege, nicht die KI.** Gerechnet wird mit festen, geprüften Rechenwegen. Die KI erklärt, fasst zusammen und liest Unterlagen – jede Zahl, die sie nennt, wird gegen die Rechnung geprüft.

1.1 Die Stufen der Herkunft

Jeder Wert trägt eine **Stufe**. Sie sagt, woher die Zahl kommt und wie belastbar sie ist. DealPilot greift immer auf die höchste verfügbare Stufe zurück – in dieser Reihenfolge:

Stufe	Bedeutung	Wann	Grundlage
E	eigene Angabe des Nutzers	wenn du einen Wert selbst einträgst – er geht allem vor und ist im Bericht so benannt	in deiner Verantwortung
A	amtlicher Wert des zuständigen Gutachterausschusses, für Ort und Objektart; „A, angepasst“, wenn er mit den Koeffizienten oder der Funktion desselben Ausschusses an das Objekt angepasst ist	wenn der örtliche Ausschuss einen passenden Wert veröffentlicht	§ 193 Abs. 5 BauGB, § 21 ImmoWertV; vorrangig zu verwenden (ImmoWertA 9.(3).1 a)
B	amtlicher Wert mit eingeschränkter Belastbarkeit – etwa ohne veröffentlichte Streuung, vom Ausschuss als statistisch unsicher bezeichnet oder aus einer Tabelle bzw. einem amtlichen Rechner abgelesen	wenn es für Ort und Objektart nur einen solchen Wert gibt	ImmoWertA 9.(3).1 a und b
C	amtlicher Wert mit geringer Datenbasis oder überregional abgeleitet, z. B. vom Oberen Gutachterausschuss	wenn der örtliche Ausschuss keinen eigenen Wert führt	ImmoWertA 9.(3).1 b und c; die Quelle ist anzugeben (9.(3).3)
N	DealPilot-Ableitung aus amtlichen Werten – nie amtlich, immer gekennzeichnet	nur beim Liegenschaftszins und bei der Grundstücksgröße, nur wo kein amtlicher Wert vorliegt und die Ableitung nachweislich genauer ist als der gesetzliche Auffangwert	Schätzung nach § 9 Abs. 3 ImmoWertV; die Grundlagen werden dokumentiert
D	gesetzlicher Auffangwert nach § 256 Bewertungsgesetz	nur beim Liegenschaftszins, wenn nichts anderes vorliegt – damit der Ertragswert überhaupt rechnet	steuerlicher Typisierungswert, nicht aus dem Markt abgeleitet

§ 9 Abs. 3 ImmoWertV erlaubt die sachverständige Schätzung, wenn keine geeigneten Daten zur Verfügung stehen; ihre Grundlagen sind zu dokumentieren. Wo ein Wert unter Stufe A liegt, sagt der Bericht deshalb dazu, wie es genauer geht: den örtlichen Wert selbst eintragen oder beim zuständigen Ausschuss anfordern. Für Sachwertfaktoren und Vergleichsfaktoren gibt es keine Ableitung – fehlt der amtliche Wert, rechnet dieses Verfahren nicht.

Verfahren, Verfahrenswahl und Stichtag

2.1 Die drei Verfahren und ihr Ablauf

DealPilot rechnet die drei normierten Verfahren der ImmoWertV und ermittelt den Bodenwert gesondert. Nach § 6 Abs. 1 ImmoWertV sind sie nach der Art des Objekts, den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs und der Eignung der verfügbaren Daten zu wählen; die Wahl ist zu begründen.

Jedes Verfahren läuft in drei Stufen (§ 6 Abs. 2 und 3 ImmoWertV):

1. **vorläufiger Verfahrenswert** aus den Modellansätzen,

2. **marktangepasster vorläufiger Verfahrenswert** – die allgemeinen Wertverhältnisse (§ 7). Im Vergleichs- und Ertragswertverfahren stecken sie bereits im Vergleichsfaktor bzw. Liegenschaftszinssatz, im Sachwertverfahren kommen sie erst über den Sachwertfaktor hinein,
3. **Verfahrenswert** – danach die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3, Kapitel 8).

Den Verkehrswert bildet § 6 Abs. 4 aus den Verfahrenswerten unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit. DealPilot mittelt mehrere Verfahrenswerte deshalb nicht, sondern weist ein **führendes Verfahren** aus und stellt die anderen zur Plausibilisierung daneben.

2.2 Welches Verfahren führt

Objektart	führend	daneben
Mehrfamilienhaus, Wohn- und Geschäftshaus, Gewerbe	Ertragswert – die Erträge sind für die Preisbildung ausschlaggebend (ImmoWertA 6.(1).3)	Vergleichswert, wo ein Immobilienrichtwert vorliegt; Sachwert nur zur Plausibilität
Ein- und Zweifamilienhaus, Doppel- und Reihenhaus mit amtlichem Sachwertfaktor	Sachwert (ImmoWertA 6.(1).4)	Vergleichswert, wo vorhanden; Ertragswert
Ein- und Zweifamilienhaus ohne Sachwertfaktor, aber mit amtlichem Vergleichsfaktor oder Immobilienrichtwert	Vergleichswert – ein Sachwert ohne Marktanpassung ist kein Marktwert (§ 21 Abs. 3, § 39)	Ertragswert
Eigentumswohnung mit amtlichem Vergleichsfaktor oder Immobilienrichtwert	Vergleichswert (ImmoWertA 6.(1).2)	Ertragswert
Eigentumswohnung ohne amtliche Vergleichsdaten	kein führendes Verfahren	Ertragswert und Marktpreisindikation nebeneinander – Angebotspreise sind keine Vergleichspreise (§ 25)
Wohnungseigentum in einem Objekt mit höchstens zwei Wohnungen	Sachwert – wirtschaftlich ein Zweifamilienhaus	Ertragswert

Die Zuordnung je Objektart folgt der Gutachterpraxis und den Marktberichten der Ausschüsse. Kann das führende Verfahren nicht gerechnet werden, nennt der Bericht das Verfahren, das führen würde, und die fehlende Angabe – er weicht nicht still auf ein anderes Verfahren aus.

2.3 Wertermittlungsstichtag

Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht; er bestimmt die allgemeinen Wertverhältnisse (§ 2 Abs. 4 ImmoWertV). Du kannst ihn am Objekt eintragen, etwa den Tag des Kaufvertrags; sonst ist es der Tag der Berichtserstellung. Bericht und PDF nennen ihn mit seiner Herkunft.

An diesem einen Datum hängen der Baupreisindex, das Alter und die Restnutzungsdauer, die Fortschreibung der Bewirtschaftungskosten, die Fortschreibung der Bestandsmiete, die Laufzeiten bei abweichender Miete und der Jahrgang der Registerdaten: Es gilt der Jahrgang eines Ausschusses, der am Stichtag galt.

Bodenwert (§§ 40 bis 45 ImmoWertV)

Der Bodenwert ist Grundlage aller drei Verfahren. Er ist ohne die baulichen Anlagen und vorrangig im Vergleichswertverfahren zu ermitteln; neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden (§ 40 Abs. 1 und 2).

1. **Bodenrichtwert.** DealPilot ruft den Bodenrichtwert der Zone aus den amtlichen Bodenrichtwertsystemen der Länder (BORIS) ab, einschließlich der Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks (§§ 13 bis 16).
2. **Anpassung an die Grundstücksgröße** (§ 40 Abs. 2, § 19). In dieser Rangfolge: der amtliche Umrechnungskoeffizient des zuständigen Ausschusses – nur in seinem Geltungsbereich, nie über die Tabelle hinaus –; wo keiner vorliegt, die gekennzeichnete DealPilot-Ableitung aus den amtlichen Tabellen (Stufe N), nur für Ein- und Zweifamilien-, Doppel- und Reihenhäuser in niedrig bebauten Zonen und nie dort, wo der Ausschuss anders umrechnet; schließlich deine eigene Angabe. Ohne jeden Koeffizienten wird die volle Fläche angesetzt und das Ergebnis als „nicht an die Grundstücksgröße angepasst“ gekennzeichnet.
3. **Anpassung an die Geschossflächenzahl (WGFZ).** Nur mit den Umrechnungskoeffizienten des Ausschusses, nur wenn die Zone eine Geschossflächenzahl führt und die des Objekts eingetragen ist – eine Ableitung gibt es hier nicht.
4. **Übergroße Grundstücke (§ 41).** Geht die Fläche erheblich über das marktübliche Maß hinaus, wird die Mehrfläche getrennt bewertet, wo das Modell des Ausschusses es vorsieht.
5. **Nur der rentierliche Bodenwert wird verzinst.** Eine nicht selbständig nutzbare Teilfläche geht in den Bodenwert ein, aber nicht in die Bodenwertverzinsung des Ertragswerts.
6. **Eigentumswohnung.** Der Bodenwertanteil ergibt sich über den Miteigentumsanteil. Ohne Miteigentumsanteil wird kein Bodenwert angesetzt – und weil Ertrags- und Sachwert ihn voraussetzen, werden sie dann nicht ausgewiesen; der Bericht fordert den Anteil an.

Vergleichswertverfahren (§§ 20, 24 bis 26 ImmoWertV)

4.1 Vergleichsfaktoren der Gutachterausschüsse

Ein Vergleichswert entsteht aus Vergleichspreisen – das sind nach § 25 Kaufpreise vergleichbarer Grundstücke – oder aus einem **objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor** (§ 24 Abs. 1, § 26). Einzelkaufpreise stehen DealPilot nicht zur Verfügung; der Weg ist deshalb ausschließlich der Vergleichsfaktor des Gutachterausschusses (§ 20). Er wird auf seine Eignung geprüft und nur mit den Umrechnungskoeffizienten und dem Modell desselben Ausschusses angepasst (§ 26 Abs. 1, ImmoWertA 26.1).

- **Kein Übertrag.** Ein Vergleichsfaktor gilt nur im Gebiet seines Ausschusses und nur für seine Objektart.
- **Anwendungsbereich.** Liegt das Objekt außerhalb des Geltungsbereichs (Baujahr, Wohnfläche, Bodenrichtwert, Teilmarkt), gibt es keinen Wert, sondern den Grund.
- **Jede Anpassung oder kein Wert.** Jede Anpassung, die der Ausschuss vorsieht, wird vorgenommen – oder das Objekt liegt in diesem Merkmal in der Norm. Sonst nennt der Bericht je Merkmal, was fehlt oder außerhalb der Tabelle liegt.
- **Stand.** Der Rechenweg nennt den Stand des Ausschusses. Fortgeschrieben auf den Stichtag wird nur mit einem amtlichen Index (§ 9 Abs. 1).
- **Verwendungszweck.** Faktoren, die ein Ausschuss ausdrücklich nur für die steuerliche Bewertung veröffentlicht, tragen kein Verfahren.

4.2 Immobilienrichtwerte

Immobilienrichtwerte sind Vergleichsfaktoren, wenn sie als Grundlage der Ermittlung von Vergleichswerten dienen (ImmoWertA 20). Gutachterausschüsse veröffentlichen sie je Richtwertzone und Teilmarkt, bezogen auf ein Normobjekt, zusammen mit ihren Umrechnungskoeffizienten. DealPilot rechnet sie nur mit der Tabelle desselben Ausschusses, Teilmarkts und Jahrgangs, nie über die Tabelle hinaus. Fehlt ein Merkmal,

das der Ausschuss umrechnet, gibt es keinen Wert, sondern die Liste dessen, was fehlt. Das Register führt Immobilienrichtwerte für jedes Land, in dem ein Ausschuss sie frei veröffentlicht.

4.3 Marktpreisindikation – und warum sie kein Vergleichswert ist

Wo kein amtlicher Vergleichsfaktor vorliegt, zeigt DealPilot eine **Marktpreisindikation** aus aktuellen Angebotsdaten, angepasst an das Objekt und um den üblichen Abstand zwischen Angebots- und Kaufpreis bereinigt. Den Abschlag bestimmt DealPilot in dieser Rangfolge:

1. deine eigene Angabe im Investmentprofil,
2. örtlich gemessen: der durchschnittliche Kaufpreis aus den Kauffällen des zuständigen Gutachterausschusses für dieses Segment gegen den Median der aktuellen Angebote,
3. örtlich aus der Stichprobe, aus der der Ausschuss seinen Liegenschaftszinssatz abgeleitet hat – nur, wenn sie zum Objekt passt,
4. erst wenn nichts davon vorliegt: der aktuelle Marktdurchschnitt des Abstands zwischen Angebots- und Kaufpreis für Eigentumswohnungen bundesweit, mit Stand im Bericht.

Der Bericht nennt an der Zahl, welche Stufe gilt. Für Häuser liegt kein vergleichbar aktueller Marktdurchschnitt vor; Stufe 4 ist dort eine Näherung. Der Marktdurchschnitt wird jährlich nachgezogen.

Die Marktpreisindikation heißt ausdrücklich nicht „Vergleichswert“: Vergleichspreise sind nach § 25 Kaufpreise, und Kaufpreisniveaus ohne Normobjekt sind als Vergleichspreise ungeeignet (ImmoWertA 25.3). Sie trägt kein führendes Verfahren und ist nie Grundlage für Beleihung oder LTV.

Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV)

5.1 Das Verfahren

Der Ertragswert wird auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt (§ 27). DealPilot rechnet das **allgemeine Ertragswertverfahren** nach § 28 – Reinertrag abzüglich der Verzinsung des Bodenwerts, kapitalisiert über die Restnutzungsdauer, zuzüglich Bodenwert – und das vereinfachte Verfahren nach § 29 als Gegenrechnung. Ohne Bodenwert gibt es keinen Ertragswert. Neben dem Wert steht, wie empfindlich er auf den Liegenschaftszinssatz reagiert.

5.2 Welche Miete

§ 31 Abs. 2 verlangt die marktüblich erzielbaren Erträge; die tatsächlichen Erträge gelten, wenn sie marktüblich sind. Den Maßstab der marktüblichen Miete bestimmt DealPilot in dieser Rangfolge:

1. die Miete, die das Modell des verwendeten Liegenschaftszinssatzes verlangt (Mietpreisübersicht oder Modellmiete des Ausschusses, § 10),
2. die Miete der Kauffälle, aus denen der Ausschuss seinen Zinssatz abgeleitet hat,
3. die amtliche Mietpreisübersicht des Ausschusses,
4. die Bestandsmiete aus dem Zensus 2022, auf den Stichtag fortgeschrieben,
5. erst zuletzt die Angebotsmiete, gekennzeichnet – Inserate liegen erfahrungsgemäß über den vereinbarten Mieten, und kein bekanntes Zinsmodell eines Ausschusses setzt sie an.

Geprüft wird **je Mietverhältnis**, nicht als Hausdurchschnitt. Liegt die Ist-Miete im Rahmen des Marktüblichen, ist sie der Ansatz (ImmoWertA 31.2 a). Leere Einheiten gehen mit der marktüblichen Miete ein (ImmoWertA 31.4).

5.3 Mindermiete und Mehrertrag

Liegt eine Miete deutlich unter oder über dem Marktüblichen, rechnet der Ertragswert mit der marktüblichen Miete, und die Abweichung wird als besonderes objektspezifisches Merkmal angesetzt (ImmoWertA 31.2 c, § 8 Abs. 3) – über die Restlaufzeit, die der Mietvertrag oder bei Wohnraum der gesetzliche Erhöhungspfad nach §§ 558, 558b BGB vorgibt. Ein Mehrertrag zählt nur mit belegter Vertragslaufzeit; sonst zeigt der Bericht Szenarien.

5.4 Bewirtschaftungskosten

Verwaltung, Instandhaltung, Mietausfallwagnis und nicht umlagefähige Betriebskosten (§ 32) setzt DealPilot nach den Modellansätzen der Anlage 3 ImmoWertV an, **fortgeschrieben auf den Stichtag** (Anlage 3 Teil III). Führt das Modell des verwendeten Zinssatzes eigene Bewirtschaftungskosten – etwa das gemeinsame Modell der Gutachterausschüsse eines Landes –, gelten dessen Ansätze (§ 10). Die Verwaltung zählt je bewerteter Einheit – bei einer Eigentumswohnung ist das eine Einheit, nicht das ganze Haus. Eigene Sätze gehen vor und heißen im Rechenweg „eigene Angabe"; rechnet der Ertragswert mit einem amtlichen Zinssatz, weist der Bericht darauf hin, dass die Rechnung insoweit nicht mehr modellkonform ist.

5.5 Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2, § 33)

Liegenschaftszinssätze sind die Zinssätze, mit denen Verkehrswerte je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden (§ 21 Abs. 2). Beim Liegenschaftszinssatz gibt es bei DealPilot **immer einen Wert**, damit der Ertragswert rechnet – jede Ebene unter Stufe A wird ausgewiesen, mit dem Weg zu einem genaueren Wert.

- **Stufe A bis C – das Register.** Der Satz des Ausschusses wird objektgenau gewählt: nach Objektart, Lage, Restnutzungsdauer und Baujahr, so wie der Ausschuss seine Sätze gliedert, im Jahrgang, der am Stichtag galt. Mit dem Satz übernimmt die Rechnung seine Modellansätze.
- **Objektspezifische Anpassung (§ 33).** Angepasst wird nur mit den Koeffizienten oder der Funktion desselben Ausschusses – nie mit einer eigenen Gewichtung von DealPilot. Der Rechenweg zeigt beides: den Satz des Ausschusses und den angepassten Satz.
- **Stufe N.** Liegt für die Gemeinde kein Registersatz vor, rechnet vor dem Auffangwert eine gekennzeichnete DealPilot-Ableitung aus den amtlichen Zinssätzen – nur für Wohnnutzung und nur in den Ländern, in denen sie gemessen genauer ist als der gesetzliche Auffangwert. Ist der amtliche Satz nur deshalb nicht verwendbar, weil er kostenpflichtig oder genehmigungspflichtig ist, nennt der Bericht zusätzlich den Bestellweg.
- **Stufe D – § 256 BewG.** Danach gilt der gesetzliche Auffangwert der Grundsteuerbewertung: 2,5 % für Ein- und Zweifamilienhäuser, 3,0 % für Wohnungseigentum, 4,0 % bzw. 4,5 % für Mietwohngrundstücke bis bzw. über sechs Wohnungen, bei hohem Bodenrichtwert nach § 256 Abs. 2 und 3 abgesenkt. Er ist für die Grundsteuer bestimmt und nicht aus dem Markt abgeleitet; der Bericht sagt das.

Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV)

Ein Sachwert gilt bei DealPilot **nur mit amtlichem Sachwertfaktor** als Marktwert: Die allgemeinen Wertverhältnisse kommen im Sachwertverfahren erst über den Sachwertfaktor hinein (§ 7 Abs. 1, ImmoWertA 7.(1)).

1. **Herstellungskosten** nach den Normalherstellungskosten 2010 (Anlage 4 ImmoWertV) – Gebäudeart und Standardstufe aus dem Objekt, je Quadratmeter Brutto-Grundfläche.
2. **Baupreisindex** des Statistischen Bundesamts zum Stichtag (§ 36 Abs. 2) – der Wert, der am Stichtag bereits veröffentlicht war. Der Rechenweg nennt Index und Monat.
3. **Regionalfaktor** des örtlichen Ausschusses (§ 36 Abs. 3), wo sein Modell einen führt.

4. **Außenanlagen und sonstige Anlagen** (§ 37) nur, wenn sie eingetragen sind.
5. **Alterswertminderung** im Verhältnis von Restnutzungsdauer zu Gesamtnutzungsdauer (§ 38) – mit derselben Restnutzungsdauer wie im Ertragswert.
6. **Bodenwert** wie im Ertragswert. Ohne Bodenwert gibt es keinen Sachwert (§ 35 Abs. 2).
7. **Marktanpassung mit dem Sachwertfaktor** (§ 21 Abs. 3, § 39) im Modell des Ausschusses, mit seinen Korrekturen. Jede Korrektur wird angewandt, oder das Objekt liegt in der Norm – sonst wird kein Faktor angesetzt, und der Bericht nennt den Grund je Merkmal.
8. **Besondere objektspezifische Merkmale** erst danach (Kapitel 8).

Gesamtnutzungsdauer aus dem Modell. Führt der Ausschuss eine eigene Gesamtnutzungsdauer, gilt sie, und die Restnutzungsdauer wird in ihrem Rahmen neu abgeleitet (ImmoWertA 4.(2)). Ohne Angabe gilt Anlage 1 ImmoWertV.

Ohne Sachwertfaktor steht der Wert als „vorläufiger Sachwert (nur Plausibilität)“ im Bericht: keine Marktanpassung, kein Marktwert, keine Rolle in der Verfahrenswahl.

Restnutzungsdauer

7.1 Das Modell der ImmoWertV

Die Restnutzungsdauer ist die Zahl der Jahre, in denen ein Gebäude bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann; Modernisierungen können sie verlängern, unterlassene Instandhaltung verkürzen (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV). Weil die Gutachterausschüsse ihre Daten mit Anlage 1 (Gesamtnutzungsdauer) und Anlage 2 (Modernisierung) ableiten (§ 12 Abs. 5), rechnet DealPilot **eine** Restnutzungsdauer nach diesem Modell für alle Verfahren.

- **Modernisierungspunkte** nach Anlage 2 Tabelle 1 – Dach, Fenster und Außentüren, Leitungen, Heizung, Außenwanddämmung, Bäder, Innenausbau, Grundriss.
- **Ohne Angaben zur Modernisierung** gilt das Gebäude als nicht modernisiert, mit dem Hinweis, dass eingetragene Modernisierungen die Restnutzungsdauer erhöhen können.
- **Alter über der Gesamtnutzungsdauer** wird wie das Alter in Höhe der Gesamtnutzungsdauer angesetzt (ImmoWertA zu Anlage 2) – ein älteres Gebäude bekommt nie mehr Restnutzungsdauer als ein jüngeres.

7.2 Restnutzungsdauer-Gutachten für die Abschreibung

Ist die tatsächliche Nutzungsdauer kürzer als die gesetzliche, kann nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG entsprechend höher abgeschrieben werden; die kürzere Nutzungsdauer ist nachzuweisen.

Fundstelle	Aussage
BFH, Urteil vom 28.07.2021, IX R 25/19	Jede geeignete sachverständige Methode kann genügen, auch eine modellhafte.
BFH, Urteil vom 23.01.2024, IX R 14/23	Die Restnutzungsdauer nach der ImmoWertV ist eine anerkannte Schätzungsmethode; der bloße Verweis auf das Modell reicht aber nicht – das Gutachten muss sich zum einzelnen Objekt verhalten.
BMF-Schreiben vom 22.02.2023	am 01.12.2025 aufgehoben; die Verwaltung wendet seither das Urteil IX R 14/23 an.

Der Gutachten-Assistent von DealPilot nimmt den Erwerb als Stichtag, führt die Modernisierungspunkte je Element mit Jahr und Beleg, rechnet das Modell der Anlage 2 und prüft den Zustand zusätzlich **je Bauteilgruppe**, gewichtet nach den Anteilen der Normalherstellungskosten 2010. Weichen Modell und technische Prüfung erheblich voneinander ab, wird das ausgewiesen und ist sachverständig zu würdigen.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Merkmale, die erheblich vom Üblichen abweichen – etwa besondere Ertragsverhältnisse, Baumängel und Bauschäden, nicht mehr wirtschaftlich nutzbare Gebäude, Bodenverunreinigungen oder grundstücksbezogene Rechte und Belastungen (§ 8 Abs. 3 Satz 2).

- **Reihenfolge.** Sie werden erst bei den Verfahrenswerten berücksichtigt, also nach der Marktanpassung (§ 8 Abs. 3 Satz 3, § 6 Abs. 2).
- **Identisch in allen Verfahren.** Ein eingetragener Betrag wirkt in jedem gerechneten Verfahren (§ 8 Abs. 3 Satz 4).
- **Keine Doppelberücksichtigung** (ImmoWertA 9.(1).6). Was schon in einem Modellansatz steckt, wird nicht noch einmal abgezogen; der Bericht weist auf einen möglichen Doppelabzug hin.
- **Nur mit Begründung.** Ein eingetragenes Merkmal ohne Begründung ist im Bericht als solches gekennzeichnet.

Wertangabe, LTV und Beleihungswert

9.1 Die Herkunft der Wertangabe

Ein Verkehrswert nach § 194 BauGB entsteht nur durch eine Wertermittlung, in der Regel ein Gutachten. Das Objekt führt deshalb **eine** Wertangabe mit ihrer Herkunft, und die Herkunft entscheidet, wofür der Wert taugt:

Herkunft	Beschriftung	Grundlage für den LTV
Verkehrswertgutachten	Verkehrswert (§ 194 BauGB, Gutachten)	ja
Bankbewertung	Marktwert laut Bankbewertung	ja
DealPilot-Marktbericht	Wert aus dem Marktbericht (indikativ)	nein
Marktpreisindikation	Marktpreisindikation aus Angebotspreisen	nein
eigene Schätzung	Marktwert (eigene Schätzung)	nein

Der Beleihungsauslauf (LTV) rechnet mit dem Gutachten- oder Bankwert, sonst mit dem Kaufpreis.

9.2 Indikativer Beleihungswert-Check

Banken beleihen auf den Beleihungswert – den Wert, der während der gesamten Dauer der Beleihung voraussichtlich erzielt werden kann (§ 3 BelWertV). DealPilot bildet ihn als **Näherung** nach, getrennt vom Verkehrswert und nie als Gutachten bezeichnet: Der Ertragswert ist maßgeblich und darf nicht überschritten werden (§ 4 Abs. 1), Mieten werden auf das nachhaltig Erzielbare begrenzt, die Bewirtschaftungskosten folgen den Mindestsätzen der BelWertV (§ 11), der Kapitalisierungszinssatz den Vorgaben des § 12, der Sachwert dient als Kontrollwert (§ 16). Der Beleihungswert darf den Marktwert nicht übersteigen (§ 16 Abs. 2 PfandBG); ausgewiesen wird außerdem die Beleihungsgrenze von 60 % (§ 14 PfandBG).

Investitionsrechnung und Steuer

Die Investitionsrechnung ist keine Wertermittlung. Sie folgt dort, wo es eine gibt, der gesetzlichen Grundlage. Alle Teile der Anwendung – Objekt, Schnellprüfung, Steuer, Kaufpreisaufteilung, Auswertungen und Assistent – rechnen mit **denselben** Rechenkernen.

Thema	Wie DealPilot vorgeht	Rechtsgrundlage
Grunderwerbsteuer	Satz des Bundeslandes auf den Kaufpreis ohne gesondert und angemessen ausgewiesenes Inventar	§§ 1, 2 GrEStG; Landesgesetze zum Steuersatz
Grundschuldkosten	als Finanzierungskosten Werbungskosten, nicht Anschaffungskosten	§ 9 Abs. 1 EStG
Kaufpreisaufteilung	Grund und Boden zu Gebäude nach der Arbeitshilfe des Bundesministeriums der Finanzen	Arbeitshilfe BMF
Lineare Abschreibung	nach dem Jahr der Fertigstellung: 3 % ab 2023, 2 % von 1925 bis 2022, 2,5 % vor 1925	§ 7 Abs. 4 Satz 1 EStG
Kürzere Nutzungsdauer	höherer Satz mit nachgewiesener Restnutzungsdauer (Abschnitt 7.2)	§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG
Degressive Abschreibung	5 % vom Restbuchwert für Wohngebäude, wenn Vertrag bzw. Baubeginn im gesetzlichen Zeitraum liegen	§ 7 Abs. 5a EStG
Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau	zusätzlich zur regulären Abschreibung, mit Kostengrenze; Voraussetzungen bestätigst du	§ 7b EStG
Anschaffungsnahe Herstellungskosten	Instandsetzung und Modernisierung in den ersten drei Jahren über 15 % der Gebäude-Anschaffungskosten (ohne Umsatzsteuer) werden mit dem Gebäude abgeschrieben	§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG
Steuerwirkung	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung; Steuer nach dem Einkommensteuertarif, mit Splitting, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer – privat oder über eine Kapitalgesellschaft	§§ 9, 21, 32a EStG
Mieterhöhung	bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, mit Wartefrist und Kappungsgrenze der Gemeinde	§§ 558, 558b BGB
Modernisierungsumlage	nur für Modernisierung, nicht für Erhaltung, mit gesetzlicher Obergrenze je m²	§ 559 BGB
Staffel- und Indexmiete	keine Erhöhung nach § 558; bei Staffelmiete auch keine Umlage nach § 559, bei Indexmiete nur in den gesetzlichen Ausnahmen	§§ 557a, 557b BGB

Kennzahlen. Gesamtinvestition, Brutto- und Nettomietrendite, Kaufpreisfaktor, Cashflow vor und nach Steuern, Eigenkapitalrendite, Kapitaldienstfähigkeit (DSCR) und Beleihungsauslauf (LTV) sind offen definiert und stehen mit ihren Bestandteilen im Objekt. Der **Deal Score** ist eine DealPilot-eigene Bewertung aus Rendite, Cashflow, Finanzierung, Lage und Potenzial; er hat keine Rechtsgrundlage, ist keine Wertaussage und erscheint erst, wenn genug Angaben vorliegen.

Datenquellen und Register

DealPilot führt ein eigenes Register der wertermittlungsrelevanten Daten aller 16 Länder: Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Vergleichsfaktoren, Immobilienrichtwerte und Umrechnungskoeffizienten. **Jeder Satz trägt Ausschuss, Link, Jahrgang, Stichtag, Seite und Lizenz** – und das Modell, in dem der Ausschuss ihn abgeleitet hat.

6.186 rechenbare amtliche Werte	**201** Gutachterausschüsse mit Wert	**16** von 16 Ländern im Register	
	2.505 Liegenschaftszinssätze	**845** Sachwertfaktoren	
1.389 Vergleichsfaktoren	**135** Immobilienrichtwert-Tabellen	**162** Umrechnungskoeffizienten Grundstücksgröße	**115** Umrechnungskoeffizienten Geschossflächenzahl

Stand des Registers: 28.10.2026 · jeder Wert mit Ausschuss, Jahrgang, Stichtag, Fundstelle und Lizenz · daneben Sperren mit Weg, wo ein Ausschuss nur gegen Gebühr oder Genehmigung abgibt

Sperre mit Weg. Gibt ein Ausschuss seine Daten nur gegen Gebühr, mit Genehmigung, nur für nichtkommerzielle Zwecke oder nur auf Anfrage ab, steht im Register keine Zahl, sondern der Ausschuss, der Grund und der Bestellweg. Wo DealPilot keine Zahl nennt, nennt es den Weg zur echten.

Namensnennung. Daten unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 verlangen die Nennung des Bereitstellers. Der Bericht nennt die Vermerke der **tatsächlich verwendeten** Sätze als Quellennachweis – und nur diese.

Weitere amtliche Quellen: die Bodenrichtwertsysteme der Länder (BORIS), das Statistische Bundesamt (Baupreisindex, Verbraucherpreisindex), der Zensus 2022, die Landesverordnungen zur Kappungsgrenze und die Geodienste der Länder. Dazu kommen aktuelle Marktdaten aus Angeboten – sie werden als solche bezeichnet und nie als amtlich.

Unterlagen, KI und Datenschutz

DealPilot liest Exposés, Mietaufstellungen, Mietverträge, Grundbuchauszüge, Teilungserklärungen, Protokolle der Eigentümerversammlung und Energieausweise ein – auch gescannte. Daraus werden Felder vorgeschlagen, Risiken mit Fundstelle benannt und eine Investitionsthese formuliert. Übernommen wird erst nach deiner Bestätigung; eigene Angaben werden nie still überschrieben.

Personenbezogene Daten werden geschwärzt, bevor ein Text an die KI geht: Namen von Privatpersonen, Geburtsdaten, Anschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Kontoverbindungen und Steuer-Identifikationsnummern werden durch Platzhalter ersetzt. Bei gescannten Seiten ersetzt bereits das Lesen diese Angaben, danach schwärzt der Server ein zweites Mal. Persönliche Unterlagen von Mietern – etwa Bescheide oder Einkommensnachweise – werden erkannt und gar nicht ausgelesen. Die Anschrift des Objekts bleibt erhalten, weil die Wertermittlung sie braucht.

Die KI rechnet nicht. Sie erklärt, wertet Unterlagen aus und formuliert; jede Zahl in einem erläuternden Text wird gegen die vorab gerechneten Werte geprüft.

Prüfung

Vor jeder Auslieferung laufen Prüfungen gegen die **echten Rechenkerne** – nicht gegen eine Nachbildung:

- **Wertermittlung** gegen die amtlichen Anwendungsbeispiele (Ertragswert-, Vergleichswert- und Sachwertrichtlinie, ImmoWertA, Marktberichte der Ausschüsse), gegen fachlich festgelegte Testfälle und gegen eingefrorene Musterobjekte.
- **Umrechnungskoeffizienten und Immobilienrichtwerte** je Satz gegen das Anwendungsbeispiel des Ausschusses.
- **Restnutzungsdauer** gegen unterschriebene Gutachten und über zwei unabhängige Rechenkerne.
- **Register** auf Pflichtangaben je Satz – Quelle, Stichtag, Seite, Lizenz, Modell. Die Zahl der Lücken darf nur sinken.
- **KI-Texte** Zahl für Zahl gegen die Rechnung.

Eine Änderung geht erst live, wenn diese Prüfungen bestehen. Was sich nicht automatisch prüfen lässt, wird nicht als geprüft ausgegeben.

Grenzen

DealPilot ersetzt **kein Verkehrswertgutachten** nach § 194 BauGB, keine Beleihungswertermittlung nach der BelWertV und kein unterschriebenes Restnutzungsdauer-Gutachten. Alle Werte sind indikativ; jede Zahl unter Stufe A ist gekennzeichnet. DealPilot besichtigt nicht – Zustand, Mängel und Modernisierungen beruhen auf deinen Angaben und Unterlagen.

- **Keine Einzelkaufpreise.** Ein Vergleichswert entsteht nur aus Vergleichsfaktoren und Immobilienrichtwerten der Ausschüsse.
- **Nicht jedes Land veröffentlicht frei.** Wo Ausschüsse ihre Daten kostenpflichtig oder genehmigungspflichtig abgeben, ist ein Verfahren nicht oder nur gekennzeichnet rechenbar.
- **Merkmale, die DealPilot nicht erhebt.** Passt ein Ausschuss nach Merkmalen an, die nicht erfasst sind, wird sein Faktor nicht angesetzt, und der Bericht nennt die fehlenden Merkmale.
- **Eigene Festlegungen.** Wo die Verordnung keine Zahl nennt und DealPilot eine setzen muss, ist das im Bericht als DealPilot-Festlegung gekennzeichnet.
- **Stufe N** ist eine dokumentierte Schätzung, kein amtlicher Wert.
- **Steuer** ist eine Planungsrechnung und keine Steuerberatung; die Voraussetzungen besonderer Abschreibungen bestätigst du selbst.

Rechtsgrundlagen

- Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021), insbesondere §§ 2, 4, 6 bis 10, 12, 19 bis 21, 24 bis 41 und Anlagen 1 bis 4, mit den Muster-Anwendungshinweisen (ImmoWertA)
- Baugesetzbuch (BauGB), §§ 192 bis 199
- Bewertungsgesetz (BewG), § 256 und Anlage 39
- Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV) und Pfandbriefgesetz (PfandBG), §§ 14, 16
- Einkommensteuergesetz (EStG), insbesondere §§ 6, 7, 7b, 9, 21, 32a
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 557a bis 559
- Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG)
- Arbeitshilfe des Bundesministeriums der Finanzen zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises
- Ertragswertrichtlinie, Vergleichswertrichtlinie und Sachwertrichtlinie als Quelle der amtlichen Rechenbeispiele
- BFH, Urteile vom 28.07.2021 (IX R 25/19) und 23.01.2024 (IX R 14/23)

- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)